

TEMA 18



LA POLÍTICA SOCIAL EN EL MARCO EUROPEO.

PLANES Y ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

POLÍTICAS EUROPEAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA.

PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Características de la Política Social Europea.	
2.- La Política Social en el marco europeo.	
2.1.- De la pobreza a la inclusión activa. 2.2.- Las etapas de la Política Social Comunitaria. 2.3.- La Estrategia Europa 2.020. 2.4.- Documentos posteriores a la Estrategia Europa 2.020.	
3.- Los derechos sociales en la Política Social de la Unión Europea.	
3.1.- Carta Social Europea de 1.961. 3.2.- Carta de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores de 1.989. 3.3.- Carta de los Derechos Fundamentales del 2.000. 3.4.- Pilar Europeo de Derechos Sociales del 2.016.	
4.- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 2.021-2.027.	
5.- Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social.	
5.1.- PROGRESS: Modernización de la política social y del empleo. 5.2.- EURES: fomento de la movilidad laboral. 5.3.- Microfinanciación y emprendimiento social.	

0.- INTRODUCCIÓN.

La Unión Europea constituye una **entidad supranacional** que, mediante estrategias políticas generales, delimita cómo deben ser las políticas nacionales de sus Estados miembros. La Política Social de la UE se ha desarrollado desde el **Tratado de Roma** de 1.957, hasta la actualidad, de un modo más o menos intenso en torno a una serie de factores: regulación del mercado y de las condiciones de trabajo, establecimiento de igualdad de oportunidades, seguridad y salud laboral, movilidad laboral, protección social e inclusión social.

El denominado **modelo social europeo**, a diferencia del modelo norteamericano o japonés, ha sido descrito como un sistema desarrollado de **redes de protección social**, que ha configurado –en última instancia- la apuesta europea por el **Estado de Bienestar.**

Para la Comisión de las Comunidades Europeas (2.003) la **protección social** es un componente fundamental del modelo social europeo, definiéndola como "todos los sistemas colectivos de transferencia diseñados para proteger a las personas contra los riesgos sociales" (de la vejez y la jubilación, de la muerte del titular de la prestación, la discapacidad, la enfermedad, la maternidad, los hijos a cargo del receptor de la ayuda, el paro …).

A pesar de que las políticas de protección social están presentes en todos los países europeos, se presentan con una gran heterogeneidad y multiplicidad de valores, contenidos, esquemas institucionales, modelos … Estos modelos se han enmarcado tradicionalmente en cuatro grandes modelos transnacionales básicos: escandinavo, anglosajón, continental y latino-mediterráneo.

Esta ausencia de uniformidad en los Estados de Bienestar, unida al gran protagonismo alcanzado por las políticas sociales nacionales y al hecho de que la Comunidad Europea naciera como un proceso de integración económica, han condicionado, en buena medida, el desarrollo de una plena y activa política social comunitaria.

Su evolución no ha estado exenta de incertidumbres y dificultades, vinculadas en la mayor parte de las ocasiones a la carencia de un marco institucional adecuado, habiendo sido, históricamente, fuente de recelos permanentes entre los países miembros, por considerar la política social como una expresión de la soberanía nacional.

Aunque la UE ha conseguido una eficaz configuración de instituciones económicas, la consecución de una política social aún está en marcha, en la medida en que aparecen nuevos riesgos sociales que plantean nuevos retos al **modelo social europeo.** La crisis generada por el covid-19 ha supuesto acuerdos entre los representantes permanentes de la UE por miles de millones de euros, a través de diversas iniciativas como, por ejemplo, el **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**, que tratará de hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia garantizando que las economías emprendan transiciones ecológicas y digitales para ser más sostenibles y resilientes.

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA.

Algunas de las características que definen la política social europea, son:

- Es una política basada en la idea de **solidaridad.**
- No es una política sistemática, es discontinua en el tiempo.
- Se rige por el **principio de subsidiariedad.** La Unión Europea, en los ámbitos que no son de competencia exclusiva, complementa, coordina y apoya las acciones adoptadas por los Estados que la conforman. Solo interviene cuando aporta un valor añadido a las actuaciones de los Estados miembros, pero no sustituye ni excluye los esfuerzos nacionales realizados en materia social.

- Su ámbito de aplicación es muy amplio, aunque su contenido (normas y derechos sociales mínimos) y su capacidad de acción (desigual y muy dependiente de su financiación) resultan ser poco intensos.
- Sus actuaciones se derivan de los mandatos específicos recogidos en los **Tratados o Derecho Primario** y en los **Reglamentos, Directivas, Decisiones** y otros actos jurídicos o **Derecho Derivado.** Se trata de corregir las consecuencias adversas de otras políticas comunes y efectos negativos de los procesos de integración comunitaria, aproximando los objetivos de las políticas nacionales hacia unos objetivos comunes, armonizando los sistemas sociales y aproximando disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

En la construcción europea la **perspectiva económica** ha sido prioritaria. La articulación de un mercado de libre circulación de bienes y trabajadores, de una moneda única o, más recientemente, de un sistema de regulación bancaria, constituyen hitos en el camino de convergencia normativa en materia económica de los Estados miembros. En paralelo a ese proceso económico, aunque de forma más discontinua, el proyecto europeo ha impulsado también desarrollos en el área de los **derechos civiles y sociales**. El así llamado **Modelo Social Europeo (MSE)** se ha convertido en un elemento definidor de Europa, una característica particular que diferencia a la Unión Europea y a los socios que la integran de otros países y áreas de libre comercio. Europa no es única porque su proyecto de integración económica sea el más avanzado. Tampoco lo es porque las instituciones que lo regulan, con origen en el conjunto de acuerdos políticos que dan lugar al Tratado de Roma, sean más antiguas, se encuentren más desarrolladas o vinculen más densamente a sus miembros. La Unión Europea es un **proyecto de construcción supranacional** excepcional porque a su dimensión económica se añade una dimensión de **derechos ciudadanos** en los que el **componente social, de bienestar y laboral** se presenta como un elemento central.

El desarrollo de la Unión Europea se asocia, por tanto, a los esfuerzos efectuados en materia de derechos sociales, laborales y de bienestar. La integración económica se ha visto acompañada por un empeño de aproximación de los mecanismos de seguridad colectiva que, con todas sus limitaciones, representa uno de los principales factores diferenciadores del proyecto europeo. El modelo de desarrollo económico europeo se apoya en una combinación de solidaridad colectiva, de equidad social y de eficiencia productiva, cuya lógica contrasta con la de otros modelos en los que el individualismo mercantilizador o el dumping social con fuerte déficit de derechos civiles y laborales se convierten en la principal ventaja competitiva para promover el crecimiento.

La apuesta europea por una economía de base social quedó expresada en los objetivos de crecimiento fijados en marzo de 2000 en el Consejo Europeo de Lisboa y ha sido recogida por el **Tratado de Lisboa**. Su objetivo es desarrollar una economía social de mercado, capaz de garantizar la competitividad de los sectores productivos europeos en el entorno globalizado. La cláusula social transversal contenida por el artículo 9 del Tratado de Lisboa ancla los objetivos de crecimiento económico de la Unión Europea en el MSE, explicitando la **obligatoriedad de que las políticas públicas europeas se orienten hacia el favorecimiento del empleo, una protección social apropiada para los ciudadanos y la lucha contra la exclusión social.**

2.- LA POLÍTICA SOCIAL EN EL MARCO EUROPEO.

2.1.- DE LA POBREZA A LA INCLUSIÓN ACTIVA.

2.1.1.- DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN A LA INCLUSIÓN SOCIAL.

Los **Programas de Lucha contra la Pobreza** se pusieron en marcha de forma discontinua y experimental entre 1.975 y 1.994. A través de ellos, se financiaron programas piloto y proyectos comunitarios orientados a la **lucha contra la pobreza económica**, en los que además sé trabajó en la construcción de formas comunes de conceptualización y medición de la pobreza, así como las formas de entender las estrategias de respuesta. En las fases iniciales la idea de pobreza manejada en estos Programas se definió como carencia de ingresos. Posteriormente evoluciona a una concepción del problema que se basó en las desventajas en el acceso a bienes y servicios (educación, empleo, sanidad, vivienda, financiación…) así como a las principales instituciones que las distribuyen, en un contexto dado y de forma persistente en el tiempo.

Esta forma de plantear el problema de los individuos y poblaciones en desventaja, que insistía en su carácter relativo, multidimensional y dinámico, comenzó a denominarse **exclusión social** y restringió el significado de pobreza a la insuficiencia de recursos. Esta nueva concepción implicaba que las estrategias de respuesta debían ser multidimensionales así como tener en cuenta las dinámicas de pobreza y los contextos en los que se producía la integración. En estos desarrollos fue tomando fuerza la **actividad laboral como vía clave para la integración de los colectivos en exclusión**. La intervención exigía también la coordinación entre los diferentes agentes sociales implicados en la lucha contra la exclusión. Esta forma de concebir el problema de la pobreza se fue plasmando en distintos documentos (Carta Social Europea de 1989, Resolución del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de 1989, Recomendaciones del Consejo Europeo y Comunicaciones de la Comisión de 1992 o el Libro Blanco de Política Social de 1994).

Los Programas de la lucha contra la pobreza y la exclusión social perdieron continuidad y protagonismo a mediados de la década de los noventa. La **Estrategia de Lisboa del año 2000**, junto con el posterior **Tratado de Niza**, supuso su reaparición como una estrategia de política social en torno a un nuevo término, «**inclusión social**». Como había ocurrido con el término de exclusión social, este cambio no significó una definición precisa sobre su contenido y significado. Al contrario, inclusión social es un término ambiguo que da cabida a las distintas bases ideológicas y tradiciones políticas que conviven en el marco del modelo social europeo. La nueva Estrategia adoptó en marcha un método suave (soft law) de coordinación de las políticas nacionales que ya se estaba empleando en la Estrategia de Empleo, el **Método Abierto de Coordinación** (MAC).

El MAC de Inclusión reunió una serie de herramientas:

a) la definición de una serie de objetivos comunes;

b) los **Planes Nacionales de Inclusión Social** (PNAin) de carácter bienal;

c) los Informes Conjuntos;

d) un sistema de indicadores para la valoración y comparación de los avances;

y e) un Plan de Acción Comunitaria como herramienta de financiación.

Ideológicamente la **Estrategia de Inclusión** se asentó sobre el convencimiento de la existencia de un círculo virtuoso entre participación en el trabajo, acceso a la protección social y a servicios públicos de calidad, coherente con la **concepción de flexiguridad** que orientaba la Estrategia Europea del Empleo desde 1997. El MAC de Inclusión Social, especialmente la elaboración de los PNAinc, difundieron el término y la orientación política de la inclusión social en las políticas sociales nacionales.

En casos como el español, la participación en el MAC de Inclusión social significó la construcción de una visión unificada sobre la actuación en el ámbito de la lucha contra la pobreza y exclusión y la difusión del enfoque europeo a través de planes regionales o locales que tenía sin embargo una incidencia limitada en el contenido de las políticas, en especial de aquellas que van más allá del espacio institucional directo de atención a los colectivos desfavorecidos.

2.1.2.- DE LA INCLUSIÓN SOCIAL A LA INCLUSIÓN ACTIVA.

Los primeros cinco años de la Estrategia de Inclusión supusieron la acumulación de experiencias y trabajos en la coordinación de políticas de inclusión social (objetivos comunes, dos oleadas de PNAinc, la construcción de indicadores comunes y varios Informes Conjuntos). En 2005 se inició una segunda fase a partir de la aprobación de una **nueva Agenda Social 2005-2010** en la que se renovaron los objetivos y metodología de la estrategia europea de inclusión social.

La coordinación de la política de inclusión quedó integrada con la coordinación de las **políticas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración** en un marco estratégico más amplio (MAC Social) que perseguía la modernización de la protección social en aras de una mayor justicia social. En esta renovación, el **acceso al empleo** cobró protagonismo como eje central de la idea de inclusión.

Los documentos de esta segunda fase propugnaron, la idea de una cohesión económica reforzada a través de la promoción de la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral. La orientación a la Inclusión Activa (IA) se materializó en octubre de 2008, en la **Recomendación de la Comisión sobre la Inclusión Activa de las personas excluidas del mercado laboral, (CE (2008) 5737)** —en adelante Recomendación IA 2008— como resultado de un período de debate en el seno de las instituciones europeas. La filosofía central de la Recomendación IA 2008 era que «**las políticas de inclusión activa deberían facilitar la integración a un empleo duradero y de calidad de todas las personas capaces de trabajar y proporcionar unos recursos suficientes para vivir con dignidad junto con ayudas en su participación social para aquellos que no puedan hacerlo**» (Recomendación CE (2008) 5737). Así, la **Estrategia de Inclusión Activa** se apoya en tres pilares que cada país debe combinar de acuerdo con sus propias políticas:

- El pilar del **derecho a una renta adecuada**, también denominada suficiente o digna, basada en distintas formas de combinación del bienestar y ocupación, de seguridad económica y empleo. Se retomaba así la Recomendación 441 de 1992 sobre el establecimiento de rentas mínimas.
- El segundo pilar relativo a **mercados de trabajo inclusivos y garantías de empleos estables y de calidad para todas las personas**, así como un adecuado sistema de ascensos y de fuerza de trabajo disponible. La concepción de este pilar es incompatible con las distintas formas de pobreza en el trabajo o de empleo irregular.
- El tercero se refiere a la existencia de **servicios de calidad universales, accesibles y garantizados para todas las personas**, sobre todo los servicios de sanidad, educación y servicios sociales, así como el acceso a una vivienda digna.

2.2.- LAS ETAPAS DE LA POLÍTICA SOCIAL COMUNITARIA.

Las sucesivas reglamentaciones, directivas, decisiones y otros actos jurídicos aprobados por las instituciones comunitarias en el ejercicio de sus competencias hacen que se pueda hablar de distintas etapas en el desarrollo histórico de la política social de la Unión Europea.

2.2.1.- 1958-1973: "CONCIENCIACIÓN COMUNITARIA" EN EL ÁMBITO DE LO SOCIAL.

El **Tratado de Roma** eligió la propuesta de aquéllos que consideraban que el progreso social se produciría de forma espontánea y automática, con el libre funcionamiento del mercado y la eliminación de los obstáculos a la libre competencia. El hecho de que los seis países fundadores atravesaran una situación económica de altas tasas de crecimiento y bajas tasas de desempleo, la relativa homogeneidad de sus políticas sociales nacionales, junto a las estrechas, aunque convergentes, diferencias de costes sociales existentes entre ellos, contribuyeron a tal elección. Consecuentemente, la política social comunitaria se limitó a desarrollar la libre circulación de trabajadores, a regular el FSE, a plantear una política común de formación profesional y a proteger la situación de los trabajadores cuya vida laboral transcurría en distintos Estados.

La **Cumbre de París de 1972** sentaría, no obstante, las bases para que la política social pasara a ser considerada como un elemento "positivo" en la transformación comunitaria, al exigir los Jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos un enérgico avance en su ámbito de actuación, definir un conjunto de objetivos prioritarios a lograr y encargar a la Comisión la elaboración de un programa social.

2.2.2.- 1974-1987: HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL ACTIVA Y UN ESPACIO SOCIAL EUROPEO.

Fruto de este mandato fue la adopción, en 1974, del **primer Programa de Acción Social** (1974-1976). Expresaba, asimismo, la voluntad política de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos siguientes: pleno empleo; la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; y la participación de los empresarios y trabajadores en las decisiones socioeconómicas de la Comunidad y de estos últimos en la vida de las empresas.

Así, entre 1975 y 1980, se aprobaron directivas relacionadas con la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social para las personas que se desplazan dentro de la Comunidad, o con la salvaguardia de los derechos de los trabajadores ante despidos colectivos, insolvencia del empresario y traspasos de empresas o centros de actividad; se adoptó un programa específico orientado hacia la pobreza; se mejoró la coordinación de los servicios nacionales de empleo; y se hicieron propuestas para incorporar a los jóvenes, discapacitados y desempleados a la vida profesional.

La progresiva consolidación del proceso de integración europea y la creciente heterogeneidad de los regímenes de bienestar de los Estados miembros actuaron de catalizadores de este modesto, aunque incipiente, giro social de los 70. Sin embargo, la persistencia de graves dificultades económicas, la influencia de las doctrinas conservadoras de neutralización del intervencionismo social, lideradas por el Reino Unido, y el avance de las posiciones euroescépticas condujeron a una relativa parálisis legislativa en la política social, aunque no lograron impedir que la dimensión social fuera ganando importancia en Europa bajo la influencia del entonces Presidente de la Comisión Jacques Delors. De esta forma, la propuesta del gobierno francés que emana de las elecciones de 1981, sobre la necesidad de un **Espacio Social Europeo** para potenciar el papel de la política social comunitaria en la construcción del Espacio Económico Europeo, tendría su reflejo en un nuevo Programa de Acción Social Comunitario (1984) y en el Acta Única Europea (1986). También se aprobarían otras disposiciones: sobre la pobreza y sobre cuestiones de género, fundamentalmente.

2.2.3.- 1988-1992: COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y "GEOMETRÍA VARIABLE".

1988 y 1989 serían años importantes para la política social europea, aunque sus logros y avances más bien modestos.

La **reforma de los Fondos Estructurales** de 1988, derivada del AUE, permitió al FSE luchar contra el desempleo de larga duración y facilitar la inserción profesional de los jóvenes, interviniendo junto al FEDER y FEOGA-Orientación en fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones me- nos desarrolladas), reconvertir las regiones gravemente afectadas por el declive industrial) y fomentar el desarrollo de las zonas rurales.

Por otra parte, la formulación, en 1989, del **Programa de Acción Social (1989- 1994),** basándose en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, contempló 47 medidas sobre el derecho a la libre circulación, el empleo y la formación profesional, la regulación de las condiciones de trabajo, la protección social y los derechos colectivos laborales.

Sin embargo, la negativa actitud del Reino Unido (y de la patronal europea) ante los compromisos recogidos en la Carta; los importantes cambios políticos que acontecen en el centro-este de Europa (caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas circundantes); las consecuencias económicas de la reunificación de Alemania; el estrecho margen de maniobra de las perspectivas financieras de la Comunidad; y las difíciles negociaciones del Tratado de Maastricht limitaron, en buena medida, su aplicación.

2.2.4.- 1993-1999: LA EUROPA SOCIAL Y DE EMPLEO.

Las debilidades que presentaba la economía europea en 1.993, la extraordinaria magnitud que había alcanzado el nivel de desempleo en su seno y el horizonte de la unión económica y monetaria ralentizaron la voluntad política de completar el gran mercado interior con una fuerte dimensión social y forzaron una reflexión acerca de cuáles deberían ser las políticas a adoptar para alcanzar un desarrollo que permitiera hacer frente a la competencia internacional.

Tres documentos publicados por la Comisión sobresalen en tal sentido:

- **El Libro Verde sobre el futuro de la política social europea** (1.993). Dio lugar a un extenso proceso de consulta y concluyó reconociendo que el desempleo en Europa se había convertido en un problema estructural y que debía tratarse como tal.
- **El Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo** (1.993). Presentaba, básicamente, las grandes orientaciones económicas: la consecución de una economía sana, abierta, descentralizada, más competitiva y solidaria y la realización de cambios pro- fundos en la política de empleo.
- **El Libro Blanco sobre la política social** (1.994). Hacía hincapié en la cuestión de que la competitividad y el progreso social podían ir unidos, a la vez que fijaba sus grandes objetivos: el empleo, la necesidad de una sociedad que exija la colaboración de todos y las modalidades de desarrollo del fundamento jurídico.

2.2.5.- LA ESTRATEGIA SOCIAL EUROPEA 2.000-2.010.

Durante el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión acordaron poner en marcha una agenda global de medidas (denominada **Estrategia de Lisboa**) con un objetivo estratégico claro: que Europa pudiera convertirse en "**la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social**" en 2010. Formando parte de este enfoque integrado, destinado a conseguir la renovación económica, social y medioambiental de la Unión Europea, el Consejo Europeo de Niza de diciembre de ese mismo año aprobó la **Agenda Social Europea**.

Basándose en la Comunicación: "Agenda de Política Social" (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000) y en las aportaciones realizadas a la misma por el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, define las seis orientaciones estratégicas de la política social para 2001-2005:

- Lograr un mayor número y una mejor calidad de los puestos de trabajo.
- Anticiparse a los cambios del entorno de trabajo.
- Luchar contra todas las formas de exclusión y de discriminación.
- Modernizar la protección social.
- Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer.
- Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

La **segunda fase de la Agenda Social Europea** arranca con la publicación de una nueva Comunicación de la Comisión en tal sentido y el lema "una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos". Señala las dos prioridades que deben guiar la política de la Unión Europea entre **2006 y 2010** para la modernización y el desarrollo del modelo social europeo y la promoción de la cohesión social, dentro de las estrategias de Lisboa y de desarrollo sostenible: (1) el empleo; y (2) la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Persiguen aumentar la confianza de los ciudadanos en su propia capacidad para gestionar los cambios en los que se encuentran inmersos (mayor competencia en un contexto global, desarrollo tecnológico y envejecimiento demográfico) y afrontar los grandes retos que perviven en la Unión (bajos índices de empleo, paro, pobreza, desigualdad y discriminación); apoyándose, para ello, en los cuatro principios ya acreditados:

- Un enfoque integrado que garantice una interacción positiva de las políticas social, de empleo y económica.
- La calidad del empleo, la política social y las relaciones laborales, mejorando el capital humano y social.
- La adaptación de los sistemas de protección social a las expectativas de las sociedades, reforzando su carácter de factor productivo.
- El "coste de la falta de una política social".

La Agenda Social Europea 2000-2010 ha tenido su plasmación en múltiples directivas [1], Reglamentos [2] y acciones específicas [3].

Con todo, el desarrollo de la política social comunitaria 2000-2010 no ha tenido el respaldo presupuestario que hubiera sido deseable para cubrir sus ambiciosos objetivos, por lo que su cuantía apenas registró aumento significativo alguno, a pesar de haber entrado en funcionamiento la unión económica y monetaria, tener que atender la mayor ampliación de la historia de la Unión Europea y dar respuesta a los cambios socioeconómicos impulsados por la globalización, la tecnología, la demografía o el clima.

El 26 de abril de **2017**, la Comisión presentó una comunicación sobre el **establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales**, que define **veinte principios y derechos esenciales para apoyar un proceso renovado de convergencia hacia mejores condiciones de vida y de trabajo**. Estos principios y derechos se estructuran en torno a tres categorías:

- Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral.
- Condiciones de trabajo justas y
- Protección social e integración social.

[1] Igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación (2000), ordenación del tiempo de trabajo (2003), reconocimiento de cualificaciones (2005), admisión y estancia de investigadores extranjeros (2005), régimen de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (2008),…

[2] Estatuto de la Sociedad Europea (2001), Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (2003), coordinación de los sistemas de seguridad social (2004),…

[3] Programa Daphne 2000-2003 (medidas de carácter preventivo para combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres); V Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2001-2006; Programa de Acción contra la Discriminación 2001-2006; Programa de Fomento de la Cooperación entre los Estados Miembros para Luchar contra la Exclusión Social 2002-2006; Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2002-2006; Plan de Acción sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2004-2010; Programa para el Aprendizaje Mutuo en el Ámbito del Empleo 2005-2006; Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-2010; Programa para el Empleo y la Solidaridad Social-Progress 2007-2013; Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013 …

Durante la **Cumbre Social de Gotemburgo, en noviembre de 2017**, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión pusieron de relieve su compromiso conjunto mediante la adopción de una proclamación común sobre el pilar europeo de derechos sociales. Una serie de iniciativas legislativas y no legislativas, en ámbitos tales como el derecho de los trabajadores a la información y consulta, el acceso a la protección social y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, guardan relación con la aplicación de dicho pilar, el cual va acompañado de un «cuadro de indicadores sociales» para evaluar los progresos y de un nuevo enfoque para integrar las prioridades sociales en todas las políticas, tales como el Plan de Inversiones para Europa y la Unión de la Energía.

En 2019, se creó la **Autoridad Laboral Europea**, con sede en Bratislava. Su principal objetivo es ayudar a los Estados miembros y a la Comisión a velar por que las normas de la Unión sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa, sencilla y eficaz.

2.3.- LA ESTRATEGIA EUROPA 2.020.

Los países de la UE no han sido ajenos a las consecuencias más negativas que la crisis mundial ha tenido sobre sus economías, por lo que han tenido que adaptarse las políticas comunitarias para combatir sus efectos más negativos. El Consejo Europeo ha planteado una respuesta novedosa a este desafío común a través de la adopción de la estrategia **"Europa 2.020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".** La principal meta de la EU2.020 es corregir el rumbo económico y su deriva social –empeorada por la crisis-, para recuperar el crecimiento, el uso más eficaz de los recursos, un alto nivel de empleo y una elevada cohesión social y territorial.

Como elemento innovador en materia social destaca la idea de **crecimiento integrador**, que alude a la búsqueda de una economía con un alto nivel de empleo que promueva la cohesión económica, social y territorial.

Su meta es la inserción social y laboral de las personas y grupos más vulnerables, a través de la configuración de mercados laborales más modernos e inclusivos, la reforma de los sistemas de protección social, el acceso a servicios públicos que reducan las desigualdades sociales y la lucha contra la pobreza.

ESTRATEGIA EUROPA 2.020.	
Refuerzo del empleo y de la movilidad laboral.	. Creación de oportunidades para los jóvenes. . Ayuda a las empresas. . Mejora de las trayectorias profesionales. . Desarrollo de nuevas vías de acceso al trabajo.
Mejora de la educación.	. Garantías de procesos formativos útiles. . Fomento del aprendizaje.
Igualdad de oportunidades.	. Lucha contra la marginación. . Apoyo a empresas sociales. . Apoyo a las asociaciones locales. . Enfoques inclusivos.
Mejora de los servicios públicos.	. Instituciones de servicios públicos más efectivas. . Asociaciones orientadas al progreso.

Para su consecución estas prioridades se concretan en cinco metas cuantificadas:

- En materia de empleo una tasa de empleo (20-64 años) del 75%.
- Una inversión I+D del 3% del PIB.
- En materia de clima y energía la reducción del 30% de emisiones, si se dan las condiciones para ello.
- Una tasa de abandono escolar del 10% y una población joven, con estudios universitarios de, al menos, el 40%.
- Una reducción del riesgo de pobreza de 20 millones de personas.

Estos objetivos quedan situados dentro de un marco de actuaciones denominadas **Directrices Integradas Europa 2.020**, de las que parte cada uno de los países para elaborar programas nacionales de reforma, detallando las medidas específicas a tomar.

Estas nuevas directrices son las siguientes:

1. Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas.
2. Abordar los desequilibrios macroeconómicos.
3. Reducir los desequilibrios de la zona euro.
4. Optimizar el apoyo a la I+D+i, reforzar el "triángulo del conocimiento" y liberar el potencial de la economía digital.
5. Mejorar la utilización eficiente de recursos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
6. Mejorar el entorno para las empresas y los consumidores y modernizar la base industrial.
7. Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural.
8. Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral promoviendo la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente.
9. Mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior.
10. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

De estas directrices, aquellas implicadas en la búsqueda de la mejora de las condiciones del mercado laboral y la cohesión social son las llamadas **"Directrices para las políticas de empleo"** (de la 7 a la 10). Estas directrices son el contexto para el establecimiento de objetivos relacionados con la inclusión social de las personas y grupos más vulnerables de la sociedad.

De forma paralela, y en este mismo contexto, la **Comisión** ha propuesto un conjunto de siete **iniciativas emblemáticas** (flagship initiatives) con el fin de acelerar los avances en estas políticas, tanto en el ámbito de la UE como de sus Estados Miembros. Se trata de siete acciones o prácticas en temas clave articulados sobre la base de un conjunto de objetivos y unas actuaciones propuestas para la Comisión Europea y para los Estados Miembros. Estas son:

1. "**Unión por la innovación":** su objetivo es mejorar el acceso a la financiación para la investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras contribuyan a generar empleo y crecimiento.
2. **"Juventud en movimiento":** su meta es mejorar los resultados de los sistemas educativos.
3. **"Una agenda digital para Europea":** su desarrollo implica acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y la creación de un mercado único digital para familias y empresas.
4. **"Una Europa que utilice eficazmente los recursos"**: su fin es un crecimiento del PIB más eficiente en términos ecológicos y de emisiones.

5. **"Una política industrial para la era de la mundialización":** su paradigma es la mejora del entorno empresarial y el fortalecimiento del tejido industrial, así como el incremento de su sostenibilidad y competitividad.
6. **"Agenda de nuevas cualificaciones y empleos":** su objeto es modernizar los mercados laborales mediante el fomento de las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida y el estímulo de la movilidad laboral.
7. **"Plataforma europea contra la pobreza":** su meta es garantizar la cohesión social y territorial para que los beneficios del crecimiento y del empleo sea ampliamente compartidos y que las personas que sufran procesos de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente tomando parte activa de la sociedad.

La "**plataforma europea contra la pobreza**" tiene por objetivo la cooperación e intercambio de buenas prácticas en materia de exclusión social con el fin de aplicar programas innovadores dirigidos a los grupos sociales más vulnerables. Destacan, en esta tipología de actuaciones, las relacionadas con la formación y la apertura de oportunidades en el mercado laboral, la lucha contra la discriminación y la inserción de las personas inmigrantes. Asimismo, se pretende evaluar la educación y viabilidad de los sistemas de protección social y pensiones en tanto que garanticen un acceso justo y equitativo a los servicios públicos, con especial referencia a los servicios sanitarios.

Finalmente, el **Consejo de Empleo y Protección** ha definido un indicador compuesto con el objeto de medir la situación y los progresos en materia de cohesión económica, social y territorial y sobre la base del cual se articulen las actuaciones para alcanzar un crecimiento integrador y luchar contra la pobreza y la exclusión social. En este sentido, este indicador es útil para cuantificar el número de personas en riesgo o situación de pobreza y exclusión (AROPE en inglés) y aglutina a aquellas personas que: viven por debajo del umbral de la pobreza (60% de la mediana del ingreso equivalente), y/o las personas que sufren de privación material severa (en cuatro de los nueve ítems definidos por la Encuestas de Condiciones de Vida) y/o las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Constituye, por tanto, una eficaz aproximación pluridimensional para establecer el alcance de la situación de la inclusión social activa en la UE, dado que, integra sus tres elementos constitutivos: una medida de pobreza (en términos de ingresos monetarios), una cuantificación de los problemas derivados del mal funcionamiento del mercado de trabajo y un indicador relacionado con el acceso desigual a determinados servicios públicos, especialmente relacionado con la vivienda y el transporte.

2.3.1.- EJES DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE INCLUSIÓN ACTIVA.

Como ya hemos recogido la estrategia europea de inclusión activa consta de tres ejes o principios comunes:

- Apoyo a unas rentas mínimas
- Promoción de unos mercados de trabajo inclusivos
- Mejora de los servicios sociales

Apoyo a unas rentas mínimas.

El primer elemento constitutivo de la estrategia de inclusión activa en el ámbito europeo es la **garantía de una renta** para aquellas personas que se encuentran "en el margen" del mercado laboral o que tienen graves dificultades puede incorporarse al mismo. El objetivo de estos esfuerzos debe ser mejorar la situación económica de las personas que se encuentran en situación de riesgo y contribuir al "derecho fundamental del individuo a los recursos y la ayuda suficientes para llevar una vida compatible con la dignidad humana".

Se trata de preservar las redes de seguridad que contribuyen a garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas que se encuentren más alejadas o en una situación más vulnerable dentro del mercado de trabajo. En definitiva, la meta es asegurar el apoyo adecuado a las rentas de un conjunto de personas que, de otro modo, caerían en la exclusión social.

Así, las medidas deben servir para un doble objetivo: que sus beneficiarios sean capaces de desarrollar una vida digna y alejada de la pobreza, y que, en la medida de sus posibilidades, puedan incorporarse al mercado de trabajo o a procesos de formación profesional. En definitiva, se trata de que las personas pueden llevar a cabo una participación social activa en condiciones de igualdad. Por ello, se insiste en que el apoyo a unas rentas mínimas debe alcanzarse evitando generar desincentivos al trabajo para, de ese modo, disminuir los fenómenos de dependencia de los sistemas de protección social. Especialmente, teniendo en cuenta que las prestaciones por sí solas no garantizan la mejora de la situación de exclusión de sus beneficiarios. Sin embargo, a pesar de estos peligros, se reconoce que los programas de renta mínima han tenido un efecto positivo, aunque heterogéneo, sobre la reducción de la pobreza en los países que los han puesto en práctica.

En definitiva, para que las políticas de apoyo a rentas mínimas incrementen su eficacia deben coordinarse con aquellas relativas a la inserción laboral. De ese modo, ambas pueden contribuir a la disponibilidad activa para el trabajo de las personas beneficiarias de las ayudas y constituir buenas políticas de inclusión activa, mejorando su cobertura, a la vez que se atienden los equilibrios presupuestarios en un actual contexto de crisis económica.

Promoción de unos mercados de trabajo inclusivos.

En el actual contexto de mundialización económica, ya no es posible sostener que la mera incorporación al mercado laboral garantiza que las personas se hallen fuera del riesgo de una situación de pobreza. En este sentido, el creciente fenómeno de los "trabajadores pobres" responde a esta realidad y demanda que las políticas activas de empleo dirigidas a los colectivos más desfavorecidos se vean acompañadas de medidas de carácter asistencial que las complementen.

Por tanto, para reforzar el carácter inclusivo del mercado de trabajo, el camino trazado desde la Comisión Europea pasa por reforzar las redes de apoyo a las personas más vulnerables socialmente, de tal modo que se consigan alcanzar unas transiciones más seguras, tanto desde el período de formación al primer empleo (haciendo que el mercado de trabajo sea más abierto), entre empleos y de la situación de empleo hacia la inactividad. De este modo, se pretende que las personas con capacidad para incorporarse al mercado de trabajo puedan hacerlo en condiciones de igualdad y, cuando tengan dificultades, tengan el apoyo suficiente para no caer en situaciones de exclusión social.

Esto implica combinar un enfoque que privilegia el hecho de que se eviten los desincentivos para participar en el mercado de trabajo a otro que equilibre esto con el apoyo adecuado en situaciones de necesidad en los momentos en los que no se está trabajando, facilitando así las transiciones. Así, solo mediante el refuerzo de la seguridad entendida como el apoyo financiero en momentos de falta de empleo se puede procurar un incremento de la flexibilidad y la movilidad laboral que sirva a la adaptación de empresas y trabajadores ante los retos que la mundialización plantea. Como consecuencia de ello, esta estrategia es plenamente coherente con los objetivos de la flexiguridad (Comisión Europea, 2007) si bien se orienta, en mayor medida, a los colectivos situados "en los márgenes" del mercado de trabajo.

Para garantizar la existencia de mercados de trabajo inclusivos, la Comisión Europea realiza cuatro recomendaciones en el contexto de su estrategia de inclusión activa.

- En primer lugar, la inclusión activa debe centrarse en la reinserción de los colectivos excluidos atendiendo a sus necesidades y combinando políticas activas del mercado de trabajo y actuaciones en materia social. Por tanto, se hace hincapié en la interrelación entre los objetivos de inserción laboral y social de los colectivos más desfavorecidos.

- En segundo lugar, la inclusión activa implica la ejecución de medidas para promover mercados laborales inclusivos para asegurarse de que el acceso al empleo sea una oportunidad abierta para todos. En este sentido, estas medidas transversales deben atender con especial atención las necesidades de los colectivos con mayor riesgo de exclusión y sus dificultades para incorporarse al mercado laboral en condiciones de igualdad.
- En tercer lugar, un aspecto esencial en el que la estrategia de inclusión activa pretende hacer hincapié es en la creación de empleos de calidad. Esto implica unos puestos de trabajo que alejen a quienes los ocupan de situaciones de riesgo de pobreza y engloban aspectos tales como el sueldo, las condiciones laborales, la salud y seguridad, el acceso a formación continua y las perspectivas profesionales.
- En cuarto lugar, la estrategia de inclusión activa de la Comisión plantea abordar la segmentación del mercado de trabajo facilitando unas transiciones seguras sin que ello colisione con unas mayores demandas de movilidad en el mercado laboral. Así podría incrementarse la flexibilidad en el mercado de trabajo sin menoscabar aspectos relacionados con la seguridad, tal y como plantea el enfoque de la flexiguridad.

Mejora de los servicios públicos.

El tercer eje sobre el que se sustenta la estrategia de inclusión activa se centra en la mejora de los servicios públicos más directamente relacionados y que, en mayor medida, contribuyen a la cohesión social. En este sentido, se busca favorecer la situación de las personas más vulnerables del cuerpo social con el fin de que puedan superar los obstáculos estructurales que impiden o dificultan su participación en el mercado de trabajo y en su participación en la sociedad.

En este sentido, existe un consenso acerca de que los **servicios sanitarios, educativos y de formación, de ayuda y cuidados infantiles y a largo plazo, inserción social, vivienda**, entre otros, son elementos fundamentales que facilitan la inclusión social activa. Se trata de que estos servicios, considerados indispensables, se organicen según los principios de universalidad, solidaridad y accesibilidad, garantizando que su funcionamiento atienda las necesidades específicas de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social.

De esta manera, la estrategia de inclusión activa pretende contribuir a mejorar estos servicios a través de dos vías complementarias: aumentando su **accesibilidad** e incrementando su **calidad**. Además, su **coordinación con los servicios de empleo** es clave para el éxito de su funcionamiento.

- En cuanto a su accesibilidad, la estrategia incluye una preocupación por su disponibilidad y su asequibilidad. En el caso del cuidado de niños, por ejemplo, la falta de unos servicios públicos asequibles puede constituir un desincentivo al trabajo, dado el elevado precio que pueden alcanzar esos servicios para determinadas familias, sobre todo si son monoparentales.
- En referencia a la mejora de la calidad, ésta incluye la participación de los usuarios, la inversión en capital humano y su profesionalización, la mejora de las condiciones de trabajo, la coordinación con otros servicios y la dotación de unas infraestructuras adecuadas, especialmente en materia de vivienda.

Además, la estrategia de inclusión activa atiende de manera especial a la mejora de dos servicios que se relacionan muy íntimamente con la cohesión y la protección social: **vivienda y servicios sanitarios**.

- Por una parte, la crisis económica ha agudizado el riesgo de la falta de vivienda, lo cual ha contribuido a empeorar la situación de las personas que se encuentran en los márgenes del mercado laboral. Además, no solo la falta de vivienda sino la intensidad de determinadas privaciones materiales asociadas a ella pueden ser preponderantes en materia de exclusión social. En este sentido, las políticas de viviendas públicas son una de los elementos clave para la mejora de los servicios públicos.

- Por otra parte, unos servicios sanitarios de calidad son esenciales para que las personas puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Dado que las personas en riesgo de pobreza sufren más que la media de mala salud y tienen menos acceso a la atención médica, la estrategia de inclusión activa hace especial hincapié en mejorar la cobertura y la dotación de servicios en esta materia.

Por último, la **coordinación de los servicios públicos y de empleo** es un elemento fundamental de la estrategia de inclusión activa. Dado su enfoque holístico e integrador, la estrategia de inclusión activa pretende aprovechar las sinergias entre las políticas asistenciales y de empleo con el fin de abordar la problemática de la exclusión social de modo multidimensional, atendiendo a las necesidades individuales y al contexto de cada una de las personas implicadas. En este sentido, la mejora en la provisión de servicios públicos tiene como objetivo mejorar las condiciones a través de las cuales las personas se enfrentan al mercado de trabajo, y, por tanto, se consideran un elemento que contribuye a su empleabilidad. Para velar por el cumplimiento de este objetivo, es fundamental que los servicios públicos, los servicios sociales comunitarios y los de intermediación en el empleo se encuentren coordinados de modo que se conozcan las necesidades de cada uno de sus beneficiarios y se elaboren los mecanismos necesarios (por ejemplo, a través de itinerarios de inserción sociolaboral) que contribuyan del modo más eficaz, en cada caso, a la incorporación de las personas al mercado laboral y a la participación social en su comunidad.

Vivienda.	La falta de una vivienda digna es un factor fundamental de exclusión social. Por ello, una estrategia de inclusión activa se vería fortalecida a través de medidas destinadas a proporcionar una vivienda asequible y con unas condiciones dignas a las personas con mayores riesgos de exclusión. Para ello, se deben promover programas de viviendas sociales dirigidos a colectivos con especiales dificultades para su acceso, especialmente personas de origen extranjero, y minorías étnicas. Actualmente, el coste de la vivienda representa gran parte de los presupuestos familiares, por lo que la inclusión social debe atender a las actuaciones que tiendan a aliviar esa carga presupuestaria para las familias, especialmente si son de bajos ingresos.
Sanidad.	Los dispositivos que velan por una adecuada atención médica son elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades en relación con la participación en el mercado de trabajo y en las distintas instancias sociales. Por ello, el esfuerzo en el cuidado de la salud de colectivos con mayores dificultades para acceder a estos servicios es una herramienta clave para reforzar su inclusión activa, teniendo en cuenta, sobre todo, que se trata de las personas más vulnerables desde el punto de vista sanitario. Para ello, deben fortalecerse las inversiones en infraestructuras locales de atención sanitaria y de cuidados preventivos.
Educación.	Los servicios educativos tienen la particularidad de constituir uno de los elementos más tempranos de socialización, a la vez que determinan, en parte, el futuro desarrollo de la persona. Por tanto, el fortalecimiento de la inclusión activa tiene un reto ante la cuestión educativa, especialmente en cuanto a la prevención del analfabetismo, el acercamiento de los dispositivos hacia colectivos con mayor riesgo de marginación, la adaptación de proceso educativo a las necesidades de determinados grupos sociales de distinto origen étnico y cultural, la aminoración de la brecha digital mediante planes de alfabetización digital, la integración de los servicios educativos con los servicios sociales para abordar problemáticas concretas, y el refuerzo del aprendizaje de las personas que han abandonado el sistema educativo mediante una formación adaptada a la necesidades, junto con la lucha contra el absentismo escolar. Complementariamente se deberá adecuar la formación a las necesidades del mercado de trabajo.

Cuidado de niños.	La insuficiencia de dispositivos para el cuidado de niños constituye un grave impedimento para la incorporación de ciertos colectivos al mercado de trabajo. Por ello, el éxito de la inclusión activa también debe tener en cuenta esta problemática, incrementando el número de centros públicos, y por tanto gratuitos, de educación infantil de 0 a 3 años, y en su caso intentar garantizar el apoyo financiero a aquellas personas que necesiten de estos servicios, de modo que su ausencia no suponga un grave desincentivo hacia el mundo del trabajo remunerado.
Apoyo a colectivos especialmente vulnerables.	El riesgo de caer en situaciones de pobreza y exclusión social por parte de personas de origen extranjero es cuatro veces superior al de la población autóctona y diez veces más si pertenece a la etnia gitana. Por tanto, los servicios sociales comunitarios han previsto actuaciones de intervención social integral para paliar las posibles consecuencias negativas que esta situación puede generar a medio y largo plazo. En este sentido, las medidas más significativas enfocadas hacia esos colectivos se relacionan con el acercamiento y la mejora de la calidad en los servicios antes mencionados, siendo especialmente significativas las actuaciones en materia de vivienda, educación, salud, cultura e inserción sociolaboral.
Otros servicios.	Ayuda a personas que se enfrentan a desafíos o crisis personales (toxicomanía, rupturas familiares, etc.), ayuda a personas que están dispuestas a reintegrarse en la sociedad y el mercado laboral (rehabilitación, formación específica para inmigrantes, etc.

Con su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, la Unión Europea se propone reforzar el **carácter integrador y la cohesión de la sociedad europea** y hacer posible que todos los ciudadanos gocen del mismo acceso a oportunidades y recursos.

La **lucha contra la pobreza y la exclusión social** es uno de los objetivos específicos de la Unión y de sus Estados miembros en el ámbito de la política social. De conformidad con el artículo 153 del **Tratado de Funcionamiento de la UE**, la **inclusión social** debe conseguirse solamente sobre la base de la cooperación no legislativa —el método abierto de coordinación—, mientras que el artículo 19 del TFUE permite que la Unión adopte medidas para combatir la discriminación tanto ofreciendo protección jurídica a posibles víctimas como creando incentivos.

2.4.- DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ESTRATEGIA EUROPA 2.020.

Tras el brote de la **pandemia de COVID-19**, se adoptaron varias medidas para hacer frente a las consecuencias sociales y laborales de la crisis, como las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC e IIRC+) y el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE). Además, se puso en marcha la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE) y se aumentó la prefinanciación con cargo a los recursos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) para ayudar a los Estados miembros y a las regiones a prestar ayuda de emergencia a las personas que huyen de Ucrania tras la invasión rusa.

El 3 de marzo de 2021, la Comisión publicó un **Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales** por el que se establecían iniciativas concretas que se comprometió a adoptar durante el actual mandato (hasta finales de 2024) para materializar los principios de la Unión. También propuso objetivos principales para 2030, a saber, aumentar la proporción de personas con empleo en la franja de edad de entre 20 y 64 años al menos hasta el 78 %, aumentar el porcentaje de adultos que participan en actividades de formación cada año al menos hasta el 60 % y reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos 15 millones de personas. Los días 7 y 8 de mayo de 2021, los dirigentes de la Cumbre Social de Oporto reafirmaron su compromiso con dichos objetivos principales. Esto supuso la adopción del **Compromiso Social de Oporto** por parte de diferentes instituciones y organizaciones, incluido el Parlamento Europeo, y de la **Declaración de Oporto** por parte de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión. Los objetivos nacionales correspondientes se presentaron en junio de 2022. La consecución de estos objetivos se verá facilitada por el cuadro de indicadores sociales revisado, la financiación a través del marco financiero plurianual 2021-2027 y NextGenerationEU, en particular **el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**, y el seguimiento en el marco del Semestre Europeo.[4]

Este instrumento europeo se ha plasmado en el Estado Español a través del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 2.021-2.023**, desarrollado a través de 4 ejes y 10 Políticas Palanca:

EJES	POLÍTICAS PALANCA
1.- Transición ecológica, 2.- Transformación digital. 3.- Cohesión social y territorial. 4.- Igualdad de género.	1.- Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación. 2.- Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 3.- Transición energética. 4.- Administración para el siglo XXI. 5.- Modernización y digitalización de empresas. 6.- Ciencia e innovación en Salud. 7.- Educación, conocimiento, formación. 8.- Economía de cuidados y políticas de empleo. 9.- Industria de la cultura y del deporte. 10.- Modernización del sistema fiscal.

[4] El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.

El mismo año, se adoptó la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de una **Garantía Infantil Europea** para prevenir y combatir la exclusión social garantizando el acceso de los niños y niñas necesitados a los siguientes servicios clave: educación y cuidados de la primera infancia, educación, asistencia sanitaria, nutrición y vivienda. En el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, todos los Estados miembros deben asignar un importe adecuado a la lucha contra la pobreza infantil, mientras que los Estados miembros que tengan un porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social superior a la media de la Unión deben destinar el 5 % del FSE+ a este fin.

En este contexto España ha empezado a desarrollar el **Plan de Acción Estatal para la Implantación de la Garantía Infantil Europea (2.022-2.030).**

Este Plan se sitúa en torno a 3 objetivos estratégicos:

Eje estratégico I. Lucha contra la pobreza y refuerzo de la protección social de la infancia y la adolescencia.
Eje estratégico II. Universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos. . Ámbito 1. Educación infantil, cuidados y atención a la primera infancia. . Ámbito 2. Educación y actividades extraescolares. . Ámbito 3. Asistencia sanitaria y alimentación saludable. . Ámbito 4. Vivienda adecuada. Medidas transversales e infancia especialmente vulberable.
Eje transversal 3. Promoción de la equidad territorial, entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos.

Para luchar contra la pobreza, la **Directiva (UE) 2022/2041** sobre unos salarios mínimos adecuados en la UE establece requisitos para garantizar que los salarios mínimos previstos en la legislación nacional o en los convenios colectivos sean suficientes, y mejora el acceso efectivo de los trabajadores a la protección del salario mínimo. Los Estados miembros seguirán fijando la cuantía del salario mínimo, que tendrá que garantizar a los trabajadores del país una vida digna, teniendo en cuenta el coste de vida y las amplias brechas entre sueldos.

3.- LOS DERECHOS SOCIALES EN LA POLÍTICA SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

3.1.- CARTA SOCIAL EUROPEA DE 1.961.

La Carta Social Europea, abierta a la firma en **Turín el 18 de octubre de 1961**, garantiza los **derechos sociales y económicos fundamentales**. Fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980 y entró en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año, aunque su contenido figuraba de hecho entre los elementos inspiradores de nuestra Constitución y del primer Estatuto de los Trabajadores.

La **Carta Social Europea (revisada) de 1996** actualiza el contenido de la Carta de 1961, teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales acaecidos desde su adopción.

Su texto consta de un Preámbulo, seis Partes y un Anexo.

- En la Parte I se recogen derechos y principios cuya efectividad debe constituir el objetivo para el diseño de las políticas sociales de los Estados Parte y de su cooperación internacional.
- En el articulado de la Parte II se recogen los compromisos por los que las Partes pueden considerarse vinculadas, según se establece en la Parte III de la Carta, en las siguientes materias: derecho al trabajo, a unas condiciones de trabajo equitativas; a la seguridad e higiene en el trabajo; a una remuneración equitativa; derecho de sindicación y de negociación colectiva; derecho de los niños y jóvenes a protección; derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad; derecho a la orientación profesional, a la formación profesional; derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la **asistencia social (art. 14)** y médica y a los beneficios de los servicios sociales; derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad; derecho de la familia a protección social, jurídica y económica; derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica; derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las otras Partes; derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia; derecho a la protección en caso de despido; derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador y a la dignidad en el trabajo; derecho de las personas de edad avanzada a protección social; derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato; derecho de los representantes de los trabajadores a protección en las empresas y facilidades que se les deberán conceder; derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y derecho a la vivienda.
- Regula, en la Parte III, las obligaciones de las Partes respecto a los derechos reconocidos en la Carta.

3.2.- CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES DE 1.989.

La **Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores** adoptada en Estrasburgo en **1989** establece los grandes principios sobre los que se basa el modelo europeo de derecho laboral y se aplica a los ámbitos de:

- la libre circulación de los trabajadores,
- el empleo y las retribuciones,
- la mejora de las condiciones de trabajo,
- la protección social,
- la libertad de asociación y de negociación colectiva,
- la formación profesional,
- la igualdad de trato entre hombres y mujeres,
- la información, la consulta y la participación de los trabajadores,
- la protección de la salud y de la seguridad en el trabajo,
- la protección de los niños, los adolescentes, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad.

Estos derechos sociales representan un conjunto de principios mínimos comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). El Tratado de Lisboa (artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE retomaron las disposiciones de la carta.

La carta se adoptó de conformidad con el preámbulo del **Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,** que reconoce la necesidad de trabajar para la mejora constante de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos europeos.

3.3.- CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 2.000.

Recoge en la legislación de la Unión Europea (UE) un **conjunto de derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE**.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) reafirma, reafirma, dentro del respeto de las competencias y misiones de la así como del **principio de subsidiariedad**, los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los países de la UE, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la UE y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al dar mayor visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, establece una **seguridad jurídica** dentro de la UE.

La Carta de Derechos Fundamentales incluye un preámbulo introductorio y cincuenta y cuatro artículos distribuidos en siete capítulos:

- Capítulo I: **dignidad** (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).
- Capítulo II: **libertad** (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición).
- Capítulo III: **igualdad** (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).
- Capítulo IV: **solidaridad** (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores).
- Capítulo V: **ciudadanía** (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular).
- Capítulo VI: **justicia** (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito).
- Capítulo VII: **disposiciones generales**.

La Carta es aplicable a las instituciones europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, y en ningún caso puede exceder las competencias y las tareas que los tratados le confieren. La Carta también es aplicable a los países de la UE cuando aplican la legislación comunitaria.

Desde 2010, cada año la Comisión Europea publica un informe anual que controla el progreso de la aplicación de la Carta.

3.4.- PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES DEL 2.017.

En **abril de 2017**, con la intención de apoyar la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en unos mercados laborales cada vez más flexibles, la Comisión presentó el pilar europeo de derechos sociales. En noviembre de 2017, las tres principales instituciones de la Unión expresaron su compromiso con este pilar en una Proclamación conjunta.

El **pilar europeo de derechos sociales** consiste en **dar a los ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más efectivos**. Se basa en veinte principios estructurados en tres categorías:

- Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo.
- Condiciones de trabajo justas.
- Protección e inclusión social.

1.- Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo.

1.-	**Educación, formación y aprendizaje permanente** Toda persona tiene derecho a una **educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad**, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral.
2.-	**Igualdad de sexos** La **igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres** debe garantizarse y fomentarse en todos los ámbitos, incluso en lo que respecta a la **participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la carrera profesional.** Las mujeres y los hombres tienen derecho a la **igualdad de retribución** para un trabajo equivalente.
3.-	**Igualdad de oportunidades** Con independencia de su sexo, origen racial o étnico, **religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público**. Debe fomentarse la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados.
4.-	**Apoyo activo para el empleo** Toda persona tiene derecho a recibir **asistencia personalizada y oportuna** a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o trabajo autónomo. Esto incluye el derecho a recibir ayuda para la **búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje**. Toda persona tiene derecho a la **transferencia de la protección social y el derecho a la formación** durante las **transiciones profesionales**. Los **jóvenes** tienen derecho a **educación continua**, una **formación** como aprendices, un **periodo de prácticas o una oferta de empleo de buena calidad** en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios.

	Las **personas desempleadas** tienen derecho a recibir una **ayuda personalizada, continuada y adecuada**. Los desempleados de larga duración tienen derecho a una evaluación individual detallada a más tardar a los dieciocho meses de desempleo.

2.- Condiciones de trabajo justas.

5.-	**Empleo seguro y adaptable** Con independencia del tipo y la duración de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a un **trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo, acceso a la protección social y formación**. Debe fomentarse la **transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido.** De conformidad con la legislación y los convenios colectivos, debe garantizarse la flexibilidad necesaria para que los **empresarios** puedan adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico. Deben promoverse **formas innovadoras de trabajo** que garanticen condiciones de trabajo de calidad. Deben fomentarse el **espíritu empresarial** y el **trabajo por cuenta propia** y facilitarse la **movilidad profesional**. Deben evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, en particular prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos. Los periodos de prueba deben tener una duración razonable.
6.-	**Salarios** Los trabajadores tienen derecho a **salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno**. Debe garantizarse un **salario mínimo adecuado** que permita satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia en función de las condiciones económicas y sociales, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos para buscar trabajo. Debe evitarse la pobreza de los ocupados. Todos los salarios deben fijarse de manera transparente y predecible, con arreglo a las prácticas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales.
7.-	**Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido** Los trabajadores tienen derecho a **ser informados por escrito** al comienzo del empleo sobre sus **derechos y obligaciones derivados de la relación laboral**, incluso en periodo de prueba. Antes de proceder a un **despido**, los trabajadores tienen derecho a ser informados de los motivos de este y a que se les conceda un plazo razonable de preaviso. Tienen derecho a acceder a una resolución de litigios efectiva e imparcial y, en caso de despido injustificado, tienen derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada.
8.-	**Diálogo social y participación de los trabajadores** Se debe consultar a los **interlocutores sociales** sobre el diseño y la aplicación de políticas sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales. Debe animárseles a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su autonomía y su derecho a la acción colectiva. En su caso, los acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales deben aplicarse a nivel de la Unión y de sus Estados miembros. Los trabajadores o sus representantes tienen **derecho a ser informados y consultados** oportunamente sobre asuntos de interés para ellos, en particular sobre la transferencia, reestructuración y fusión de empresas y sobre despidos colectivos.

	Debe fomentarse el apoyo para aumentar la capacidad de los interlocutores sociales para promover el **diálogo social**.
9.-	**Equilibrio entre vida profesional y vida privada** Los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los **permisos adecuados**, a unas **condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia**. Las mujeres y los hombres deben tener igualdad de acceso a permisos especiales para cumplir con sus responsabilidades asistenciales y debe animárseles a utilizarlos de forma equilibrada.
10.-	**Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos** Los trabajadores tienen derecho a un **elevado nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo.** Los trabajadores tienen derecho a un **entorno de trabajo adaptado** a sus necesidades profesionales y que les permita prolongar su participación en el mercado laboral. Los trabajadores tienen derecho a la **protección de sus datos personales** en el contexto del empleo.

3.- Protección e inclusión social.

11.-	**Asistencia y apoyo a los niños** Los niños tienen derecho a disfrutar de una **educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad.** Los niños tienen derecho a la **protección contra la pobreza**. Los niños procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a **medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades.**
12.-	**Protección social** Con independencia del tipo y la duración de su relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y, en condiciones comparables, los trabajadores por cuenta propia, tienen derecho a una **protección social adecuada**.
13.-	**Prestaciones por desempleo** Los desempleados tienen derecho a **ayudas adecuadas** a la activación por parte de los servicios públicos de empleo para (re)integrarse en el mercado laboral y **a prestaciones de desempleo adecuadas** de duración razonable, en consonancia con sus propias contribuciones y los criterios de concesión nacionales. Estas prestaciones no deben desincentivar un retorno rápido al trabajo.
14.-	**Renta mínima** Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a **unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida**, así como el **acceso a bienes y servicios de capacitación**. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral.

15.-	**Pensiones y prestaciones de vejez** Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia tienen derecho a recibir una **pensión de jubilación** acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada. Las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades para adquirir derechos de pensión. Toda persona tiene derecho a los recursos que garanticen una **vida digna en la vejez**.
16.-	**Sanidad** Toda persona tiene derecho a un **acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de buena calidad.**
17.-	**Inclusión de las personas con discapacidad** Las personas con discapacidad tienen derecho a una **ayuda a la renta** que garantice una vida digna, a servicios que les permitan **participar en el mercado laboral** y en la sociedad y a un **entorno de trabajo adaptado** a sus necesidades.
18.-	**Cuidados de larga duración** Toda persona tiene derecho a **cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad**, en particular de **asistencia a domicilio y servicios comunitarios**.
19.-	**Vivienda y asistencia para las personas sin hogar** Debe proporcionarse a las personas necesitadas **acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad.** Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un **desalojo forzoso**. Deben facilitarse a las **personas sin hogar** un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social.
20.-	**Acceso a los servicios esenciales** Toda persona tiene **derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales**. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios.

4.- FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS, 2.021-2.027.

Entre los Fondos Europeos del presupuesto de la UE revisten un papel muy significativo los denominados recursos estructurales. Estos recursos son los denominados **Fondos Estructurales Europeos** y, también, el **Fondo de Cohesión**. Tanto los Fondos Estructurales como el Fondo de Cohesión atienden a la finalidad de favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio comunitario, a través de la cofinanciación de las políticas de gasto público desarrolladas por los estados-miembros y dirigidas a la consecución de dicho objetivo.

Para el período **2.021-2.027** se prevén una serie de instrumentos financieros que tienen como finalidad genérica "reforzar la cohesión económica, social y territorial, reduciendo las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones e islas menos favorecidas".

Cinco **objetivos principales** impulsarán las inversiones de la UE en el septenio 2021-2027:

Las inversiones en desarrollo regional se centrarán especialmente en los objetivos 1 y 2. Entre el 65 % y el 85 % de los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión se asignarán a estas prioridades, en función de la riqueza relativa de los Estados miembros:

- Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
- Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e invierta en transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
- Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales.
- Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y que apoye el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria.
- Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Se ha aprobado un nuevo **Reglamento sobre disposiciones comunes** que establece un conjunto de **normas financieras comunes** en relación a la aplicación de estos Fondos.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene por objeto reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea. Su objetivo es lograrlo corrigiendo los desequilibrios entre regiones que permitan invertir **en una Europa más inteligente, ecológica, más conectada y más social que esté más cerca de sus ciudadanos**.
Fondo Social Europeo + (FSE +).	El **Fondo Social Europeo (FSE)** fue establecido en virtud del **Tratado de Roma** con el fin de mejorar las posibilidades de movilidad y empleo de los trabajadores. Sus funciones y normas se revisaron posteriormente para reflejar los cambios en la situación económica y laboral de los Estados miembros, así como la evolución de las prioridades políticas definidas a escala de la Unión. El **Fondo Social Europeo Plus (FSE+)** tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a **hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, lograr elevados niveles de empleo y una protección social justa, y desarrollar una mano de obra cualificada y resiliente, preparada para la transición a una economía ecológica y digital**. El FSE+ es el principal instrumento de la Unión dedicado a invertir en las personas. Los **objetivos específicos del FSE+** son los siguientes: • Apoyar los ámbitos políticos del empleo y la movilidad laboral, la educación y la inclusión social, en particular ayudando a erradicar la pobreza y contribuyendo con ello a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales; • Apoyar las transiciones digital y ecológica, la creación de empleo a través de capacidades para la especialización inteligente y la mejora de los sistemas de educación y formación;

	• Apoyar medidas temporales en circunstancias excepcionales o inusuales (por ejemplo, financiar regímenes de reducción del tiempo de trabajo sin necesidad de combinarlos con medidas activas o facilitar el acceso a la asistencia sanitaria, también para las personas que no son directamente vulnerables desde el punto de vista socioeconómico). Las **disposiciones del FSE+** incluyen lo siguiente: • Todos los Estados miembros deben abordar el desempleo juvenil en sus programas de gastos. En los Estados miembros en los que el número de ninis sea superior a la media de la Unión, el 12,5 % del fondo se destinará a combatir el desempleo juvenil. • Por lo menos el 25 % del presupuesto se destinará a promover la inclusión social, en particular la integración de nacionales de terceros países. • Al menos el 3 % del presupuesto se destinará a ayuda alimentaria y asistencia material básica para las personas más necesitadas. • Todos los Estados miembros deben asignar un importe adecuado de sus recursos del FSE+ para la ejecución de la Garantía Infantil Europea mediante acciones específicas para combatir la pobreza infantil. Los Estados miembros con un nivel de pobreza infantil superior a la media de la Unión deben utilizar al menos el 5 % de sus recursos del FSE+ para abordar esta cuestión. • Debe destinarse una financiación adecuada a la creación de capacidades para los agentes sociales y la sociedad civil en los Estados miembros, y al menos el 0,25 % del fondo debe asignarse cuando así lo exijan las recomendaciones específicas de cada país. • Un artículo sobre el respeto de los derechos fundamentales subraya que en todas las operaciones deben seleccionarse y ejecutarse de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Fondos de Cohesión.	El Fondo de Cohesión presta apoyo a los Estados miembros con una renta nacional bruta (RNB) per cápita inferior al 90 % de la media de la EU-27 para reforzar la cohesión económica, social y territorial de la UE. El Fondo de Cohesión apoya las inversiones en el ámbito del **medio ambiente** y las redes transeuropeas en el ámbito de las infraestructuras de **transporte.** Para el período 2021-2027, el Fondo de Cohesión afecta a Bulgaria, Chequia, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
Fondo de Transición Justa.	El Fondo de Transición Justa tiene por objeto reducir los costes sociales y económicos derivados de la transición a una economía climáticamente neutra de la UE apoyando una diversificación de la actividad económica, creando nuevas oportunidades de negocio y ayudando a las personas a adaptarse en un mercado laboral cambiante.
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).	El FEMPA apoya la política pesquera común (PPC), la política marítima de la UE y la agenda de la UE para la gobernanza internacional de los océanos. Proporciona apoyo para el desarrollo de proyectos innovadores que garanticen que los recursos acuáticos y marítimos se utilicen de manera sostenible.

Fondo de Asilo, Migración e Integración.	Desarrollo de políticas comunes de asilo e inmigración.
Fondo de Seguridad Interior.	Prevención y lucha contra terrorismo y radicalización, delincuencia organizada, ciberdelincuencia …
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y Visados.	El Fondo **para la Gestión Integrada de las Fronteras** consta de dos componentes: el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (BMVI) y el Instrumento de Equipo de Control Aduanero (CCEI). El Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados garantizará una gestión europea integrada de las fronteras exteriores sólida y eficaz y apoyará la política común de visados.

5.- PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL.

El **Programa de Empleo e Innovación Social**, gestionado directamente por la Comisión Europea, apoya, entre otros aspectos, la **modernización de las políticas sociales y de empleo**. Proporciona financiación a nivel de la Unión con el objetivo de garantizar una protección social adecuada y digna, promover el empleo sostenible y de calidad, y luchar contra la discriminación, la exclusión social y la pobreza.

En el período 2021-2027, el programa EaSI se ha convertido en un capítulo del **Fondo Social Europeo Plus (FSE+).**

El Programa para el Empleo y la Innovación Social es un **instrumento financiero europeo gestionado directamente por la Comisión Europea para apoyar el empleo, la política social y la movilidad laboral en toda la Unión Europea**. La financiación del EaSI se utiliza para ensayar sobre el terreno ideas de reformas, evaluarlas y, posteriormente, aplicar las mejores de forma generalizada en todos los Estados miembros. El concepto de **innovación social**, con su especial hincapié en la juventud, constituye el núcleo esencial del EaSI. El programa proporcionará entre 10 y 14 millones de euros al año para actividades de innovación social.

El instrumento contribuye a la **implementación de Europa 2.020**, la estrategia de crecimiento decenal de la UE, apoyando la consecución de sus objetivos en materia social y de empleo. También apoya el despliegue de las siete **iniciativas emblemáticas puestas en marcha en 2.010**, en particular la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos, y Juventud en Movimiento.

Son **objetivos del EaSI:**

- Reforzar la adhesión a los objetivos de la UE y la **coordinación de las actuaciones a nivel nacional y europeo en los ámbitos del empleo, los asuntos sociales y la inclusión**.
- Apoyar el **desarrollo de sistemas de protección social y de políticas de mercado laboral adecuados mediante el fomento del buen gobierno, el aprendizaje mutuo y la innovación social**.
- **Modernizar la legislación de la UE** y garantizar su eficaz aplicación.
- Promover la **movilidad geográfica y potenciar las oportunidades de empleo** mediante el desarrollo de un mercado de trabajo abierto.

- Aumentar la **disponibilidad y la accesibilidad de la microfinanciación para los grupos vulnerables y las microempresas**, y potenciar el acceso a la financiación para las empresas sociales.

El EaSI se desarrolla a través de **tres Programas:**

- **PROGRESS: Modernizar las políticas sociales y de empleo.**
- **EURES: fomentar la movilidad laboral.**
- **Microfinanciación y Emprendimiento Social.**

5.1.- PROGRESS: MODERNIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO.

Progress es el principal instrumento de la Unión Europea (UE) gestionado directamente por la Comisión Europea para **promover reformas en las políticas sociales y de empleo**. El objetivo del programa es contribuir a la implantación de la Estrategia Europa 2020, incluidos sus objetivos principales, directrices integradas e iniciativas emblemáticas. Progress continuará apoyando las políticas de la UE en tres ámbitos: **fomentar un elevado nivel de empleo sostenible y de calidad**; **garantizar una protección social adecuada y digna** y **combatir la exclusión social y la pobreza; y mejorar las condiciones laborales**. Los fondos se asignan de la siguiente manera:

- Empleo, en particular para la lucha contra el desempleo juvenil: mínimo 20 %.
- Protección social, integración social y reducción y prevención de la pobreza: mínimo 50 %.
- Condiciones laborales: mínimo 10 %.

En aras de una mayor flexibilidad, se podrá abordar una combinación de asuntos relacionados con diferentes políticas utilizando para ello hasta un 20 % de la asignación presupuestaria.

5.1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Para el período 2014-2020, en lo que respecta al empleo, la protección social y las condiciones de trabajo, Progress continuará desarrollando y difundiendo conocimientos analíticos comparables a escala europea, apoyando el intercambio de información, el aprendizaje mutuo y el diálogo, y asistiendo financieramente a los Estados miembros y a otros países participantes a la hora de desarrollar sus políticas y aplicar la legislación de la UE. El nuevo programa proporcionará igualmente apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales, en particular para fomentar la inclusión social y la reducción de la pobreza.

5.1.2.- EXPERIMENTACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL.

Progress aumentará sus ayudas para ensayar innovaciones y experimentos en las políticas sociales y del mercado de trabajo, con un especial hincapié en la metodología (un enfoque científico más riguroso) y la financiación (un compromiso de destinar entre 10 y 14 millones de euros al año). El objetivo de este apoyo a la experimentación en materia de política social es extender y generalizar las innovaciones sociales que ofrezcan una respuesta innovadora a las necesidades sociales de los Estados miembros. El programa apoyará la recopilación de pruebas sobre la viabilidad de las innovaciones sociales y laborales que ofrezcan respuestas políticas innovadoras a las necesidades sociales, antes de proceder a su repetición a mayor escala, en el caso de que los resultados sean convincentes.

Las ideas que funcionen podrán llevarse adelante con el apoyo económico del FSE y de otros recursos. Por poner un ejemplo, en el año 2012 el programa llevó a cabo 17 experiencias piloto en 11 Estados miembros de la UE. Gracias a una de estas experiencias, el proyecto «HOPE in Stations» (Esperanza en las estaciones), las autoridades adoptaron un enfoque más flexible respecto a los indigentes que viven en estaciones de ferrocarril en siete ciudades europeas. Progress utilizará igualmente su presupuesto destinado a la experimentación en políticas sociales para desarrollar más ampliamente el potencial de empleo e innovación social.

5.1.3.- PARTICIPANTES EN EL PROGRESS.

La **financiación de Progress** está abierta a:

- Los Estados miembros de la UE.
- Los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y los Estados miembros de la AELC [5].
- Los países candidatos y los países candidatos potenciales de la UE.

Los **tipos de organizaciones** que pueden solicitar financiación son:

- Autoridades nacionales, regionales y locales.
- Servicios de empleo.
- Organismos especializados previstos en la legislación de la UE.
- Interlocutores sociales.
- Organizaciones no gubernamentales.
- Instituciones de educación superior y centros de investigación.
- Expertos en evaluación y en evaluación de impacto.
- Institutos nacionales de estadística.
- Medios de comunicación.

5.2.- EURES: FOMENTO DE LA MOVILIDAD LABORAL.

El **eje EURES** contribuirá a reforzar la propia **red europea de movilidad profesional** EURES, que proporciona **servicios de información, orientación y contratación/colocación a empleadores, solicitantes de empleo y a cualquier ciudadano** que desee aprovechar la libertad de circulación de trabajadores. EURES consiste en una red de unos 900 asesores EURES que prestan servicio sobre el terreno, así como en el portal EURES.

[5] El Espacio Económico Europeo (EEE) fue creado en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión sobre el mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Noruega, Islandia y Liechtenstein son partes en el EEE, mientras que Suiza es miembro de la AELC, pero no forma parte del EEE. La Unión y sus socios de la AELC que forman parte del EEE (Noruega e Islandia) también están vinculados por diversas «políticas septentrionales» y foros centrados en el dinámico extremo septentrional de Europa y en la región ártica en general.

5.2.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

EURES **garantizará que las ofertas y demandas de empleo sean transparentes para los solicitantes potenciales y los empresarios** en toda la Unión Europea (UE). El programa modernizará el portal EURES y sus herramientas de autoservicio, incluyendo las Jornadas Europeas del Empleo en línea que tienen lugar en toda la UE. Los demandantes de empleo tendrán acceso a las mismas ofertas y servicios de apoyo en toda Europa, mientras que tanto quienes buscan trabajo como quienes lo ofrecen podrán beneficiarse de las herramientas de puesta en relación de ofertas y demandas del portal EURES.

El programa desarrollará igualmente **servicios para la contratación y la colocación de trabajadores** en un puesto de trabajo, a través de la compensación de ofertas y demandas de empleo a nivel europeo. Así, creará y desarrollará, por ejemplo, **planes específicos de movilidad para proporcionar apoyo y ayuda financiera a los solicitantes de empleo** en su búsqueda de oportunidades en otros países de la UE. Estos planes contribuirán a ocupar puestos vacantes especializados o difíciles de cubrir, y ayudarán a que grupos específicos de trabajadores ejerzan la movilidad y a que los países de la UE se conviertan en destino de los trabajadores móviles. Los planes se sustentarán en el desarrollo de «Tu primer trabajo EURES», un proyecto piloto actualmente en marcha que sirve de acción preparatoria para ayudar a los jóvenes (de entre 18 y 30 años) a encontrar un puesto de trabajo en otro Estado miembro, al tiempo que anima a las PYME, la principal fuente de creación de empleo en la UE, a ofrecer empleo a los jóvenes.

5.2.2.- FORMACIÓN EURES.

EaSI aumentará el número de miembros del personal que recibirá formación y desarrollará ofertas de **formación virtual**, que se pondrán a disposición de todas las personas que presten servicios de EURES. Los módulos de formación especializada de EURES se centrarán en ámbitos como la ayuda a los demandantes de empleo, la adecuación entre la oferta y la demanda de empleo, colocación, los servicios a empleadores y el aumento del uso de las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Todo ello deberá producir un significativo incremento de la calidad de los servicios ofrecidos por EURES a los demandantes de empleo y a los empresarios, que son, a la postre, los principales grupos destinatarios de EURES.

5.2.3.- EURES, EL PORTAL DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL.

El portal EURES ofrece cada día una media de 1,5 millones de ofertas de trabajo a los solicitantes de empleo. A partir de 2014, la prestación de los servicios de EURES quedará abierta a nuevos socios, lo que probablemente aumentará el número de ofertas de trabajo hasta unos 2 millones en el plazo de dos años. Ello contribuirá a una mayor transparencia en el mercado laboral europeo y a un mejor acceso a las oportunidades de trabajo para los demandantes de empleo.

5.2.4.- «TU PRIMER TRABAJO EURES».

En el período 2012-2013, la Comisión puso a prueba un nuevo plan de movilidad profesional, denominado «Tu primer trabajo EURES», destinado a mejorar el acceso de los jóvenes al empleo en toda Europa. Dado el éxito cosechado, con unos 5 000 jóvenes empleados al año en todo el continente, el plan seguirá en marcha de 2014 en adelante como un «régimen de movilidad laboral para grupos específicos». El plan incluirá igualmente períodos de prácticas y aprendizaje, así como acceso a empleos en sectores que están experimentando dificultades de contratación, como el de las TIC. Los grupos destinatarios de este plan son los jóvenes de entre 18 y 30 años y los empleadores (todas las empresas, y las PYME en particular).

5.2.5.- TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN APOYAR A TRAVÉS DE EURES.

EURES fomenta la **movilidad de los trabajadores y los ciudadanos en toda la UE**, y el nuevo EURES se centrará en las siguientes actividades:

- El desarrollo de una **plataforma digital multilingüe** y de sus herramientas de autoservicio para la compensación de las ofertas y demandas de empleo.
- El desarrollo de **planes de movilidad específicos** (por ejemplo, la continuación de «Tu primer trabajo EURES»), previa convocatoria de propuestas, para cubrir vacantes cuando se hayan detectado carencias del mercado de trabajo o para ayudar a trabajadores con predisposición a la movilidad cuando se haya detectado una necesidad económica clara.
- El desarrollo y **las actividades de las asociaciones transfronterizas** de EURES y, en particular, la prestación de servicios de información, asesoramiento, colocación y contratación de trabajadores transfronterizos.
- El **aprendizaje mutuo entre los agentes de EURES y la formación de los asesores** de EURES, incluidos los asesores de las asociaciones transfronterizas de EURES.
- Las **actividades de información y comunicación** para dar a conocer las ventajas de la movilidad geográfica y laboral en general, y las actividades y servicios de EURES en particular.

5.2.6.- ORGANIZACIONES QUE PUEDEN SOLICITAR FINANCIACIÓN.

Pueden solicitar financiación:

- Autoridades nacionales, regionales y locales.
- Servicios de empleo.
- Organizaciones de interlocutores sociales y otros agentes interesados.

5.3.- MICROFINANCIACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL.

El **programa Microfinanciación y Emprendimiento Social** (MF/ES), que estará en vigor entre 2014 y 2020, constituye el tercer eje del programa EaSI. La financiación se dividirá a partes iguales entre los dos capítulos, microfinanciación y emprendimiento social, con un 45 % del presupuesto como mínimo para cada uno, mientras que se destinará hasta un 10 % a proyectos transversales.

MF/ES continuará facilitando el acceso a la **microfinanciación para individuos y microempresas**, al tiempo que **reforzará las capacidades de los proveedores de microcréditos** y apoyará el **emprendimiento social**. Es la primera vez que la Comisión Europea financia el emprendimiento social. Bajo este epígrafe, y dependiendo del país o región en cuestión, los fondos se utilizarán para ayudar a las empresas sociales a arraigar y desarrollarse, o bien para extender y generalizar las mejores ideas y prácticas.

En lo que se refiere al **autoempleo y la creación de puestos de trabajo**, desde su puesta en marcha en el año 2010, el programa **Microfinanciación Progress** ha apoyado a casi 9.000 emprendedores con micropréstamos por un valor total superior a los 80 millones de euros. Entre estos emprendedores se encontraban miembros de grupos desfavorecidos, especialmente mujeres, jóvenes, minorías y trabajadores de escasa cualificación. El apoyo a un elevado porcentaje de personas que se encontraban en situación de desempleo ha permitido que Microfinanciación Progress haya contribuido significativamente hasta el día de hoy a la creación de empleo.

5.3.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- **Aumentar la accesibilidad y la disponibilidad de la microfinanciación para los grupos vulnerables** que deseen crear o desarrollar sus empresas o microempresas.
- **Reforzar la capacidad institucional de los proveedores de microcréditos**.
- Apoyar el **desarrollo de las empresas sociales**, en particular facilitando el acceso a la financiación.

5.3.2.- NOVEDADES DEL MF/ES.

Aunque Microfinanciación y Emprendimiento Social continuará apoyando la microfinanciación de la misma manera que con el programa actual, va a introducir una serie de elementos nuevos:

- Financiación para el reforzamiento de las capacidades de las instituciones de microfinanciación. Por ejemplo, una institución de microfinanciación puede que necesite un sistema informático para hacer frente al crecimiento de la demanda o bien tenga que contratar a más responsables de créditos para cubrir mejor las necesidades de los grupos destinatarios. Pues bien, todo esto podrá ser apoyado financieramente en el marco del nuevo programa.
- Inversiones para el desarrollo y expansión de las empresas sociales, es decir, empresas cuyo propósito principal sea social, en lugar de maximizar la distribución de beneficios a los propietarios o accionistas privados. La cantidad total que una empresa social puede recibir asciende a 500 000 euros, respetando al mismo tiempo la normativa en materia de ayudas estatales. El apoyo del programa se limitará a las empresas que no coticen en Bolsa y cuya facturación o balance anual no exceda los 30 millones de euros.

5.3.3.- PARTICIPANTES.

- Los Estados miembros de la UE.
- Los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y los Estados miembros de la AELC.
- Los países candidatos y los países candidatos potenciales de la UE, de conformidad con los acuerdos marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la UE.

Las organizaciones que pueden solicitar financiación deberán ser organismos públicos y privados establecidos a nivel nacional, regional o local, y que proporcionen microfinanciación a personas y microempresas y/o financiación a empresas sociales en los países anteriormente mencionados.

5.3.4.- OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN.

La sección de «**Microfinanciación**» permitirá que los proveedores de microcréditos de los Estados miembros de la UE y de otros países participantes en el programa puedan incrementar la accesibilidad y disponibilidad de la microfinanciación para personas vulnerables que deseen crear o desarrollar sus propias microempresas. No proporcionará micropréstamos directamente a individuos.

La sección de «**Emprendimiento Social**» ayudará a las empresas sociales a acceder a la financiación a través de organismos públicos y privados que proporcionen préstamos y otros instrumentos financieros a las empresas sociales. No proporcionará préstamos directamente a empresas sociales.

Bibliografía

. PEDROSA SANZ, Rosario; "El desarrollo histórico de la Política Social de la Unión Europea y su estado actual". Estudios de Economía Aplicada, vol. 27.3, 2.009.

. ADELANTADO, J. y GOMÁ, R; "Las políticas sociales: entre el Estado del Bienestar y el capitalismo global". En MORATA, F. (Ed.): "Políticas Públicas en la Unión Europea". Ariel Ciencia Política. Barcelona, 2.000.

. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

. Comprender las políticas de la Unión Europea: Empleo, asuntos sociales e inclusión. Comisión Europea. Dirección General de Comunicación. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2.014.

. González de Durana, Ana Arriba; "Contenidos e instrumentos de las políticas de inclusión social e inclusión activa". Revista "Lan Harremanak", nº 29. Año 2.013, II.